



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL
 Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0047167-67.2017.8.26.0050 - CONTROLE 1156/2017**
 Classe - Assunto **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 3856/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 836/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro**
 Autor: **Justiça Pública**
 Ré(s)(s): **HIGO HONORATO REIS**

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Réu: HIGO HONORATO REIS (Preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II) e escoltado.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo 1156/2017

Aos 17 de agosto de 2017, nesta cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **29ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, **Dra. Tamara Priscila Tocci**, comigo escrevente a seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a(o) Digníssimo(a) **Dr. Carlos César de Faria Bernardi, Promotor de Justiça**. Presente(s) o(a)(s) ré(u)(s) acima mencionado(o)(s). Presente a **Dra. Andrea Perecin de Arruda Ribeiro Rios, Defensora Pública**, pelo réu. Iniciados os trabalhos, tomou(aram)-se o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) qualificadas na assentada, bem como o interrogatório do réu, mediante sistema de filmagem e gravação, seguindo em anexo o(s) CD(s) pertinente(s) a esta audiência. **Pela MMª. Juíza foi dito que,** não havendo mais provas a serem produzidas, declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra ao Dr. Carlos César de Faria Bernardi, Promotor de Justiça foi dito:** MM. Juíza: apresentou debates orais colhidos via sistema de gravação de áudio e vídeo, requerendo a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

absolvição do réu por insuficiência probatória. **Dada a palavra à Dra. Andrea Perecin de Arruda Ribeiro Rios, Defensora Pública, foi dito:** MM. Juíza: reitero os termos do i. Representante do Ministério Público, requerendo a absolvição do réu por insuficiência probatória **Pela MMª Juíza Dra. Tamara Priscila Tocci, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. HIGO HONORATO REIS**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de junho de 2017, por volta das 23h15min, nas cercanias da Rua Formosa, sob o Viaduto do Chá, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para comercialização e entrega a terceiros, 01 (uma) porção de maconha, 17 (dezesete) porções de cocaína, com massa líquida de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas) e 32 (trinta e duas) porções de tolueno, com massa líquida de 317,9g (trezentos e dezessete gramas e nove decigramas), substâncias estas entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O Inquérito Policial foi encartado aos autos às fls. 05/48. O réu foi notificado, nos termos do artigo 55 "caput" da lei 11.343/06 (f. 120), e apresentou defesa prévia (fls. 127/128). A denúncia foi recebida no dia 03 de agosto de 2017 (fls. 129/130), sendo o réu citado. Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. As partes apresentaram suas alegações finais, mediante debates. As partes requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena em seu mínimo legal em regime mais brando. É o relatório. **Fundamento e Decido.** Imputa-se ao réu a prática do delito tipificado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. É o relatório. **Fundamento e decido.** Imputa-se ao réu a prática do delito tipificado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Os elementos de convicção extraídos dos autos impõem a improcedência da ação penal. A materialidade do delito de tráfico está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência, auto de constatação preliminar,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

auto de exibição e apreensão e Laudo de exame químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína e tolueno. Por outro lado, remanesce dúvida sobre a autoria. O réu, interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando o dinheiro e a droga encontrados não são de sua propriedade. Que apenas estava no local para adquirir drogas. Por outro lado, os Guardas Civis Municipais apresentaram depoimentos desarmônicos e com diversas divergências, em especial quanto ao local em que encontrada a droga. O policial Luciano disse que a droga teria sido encontrada ora ao lado, ora embaixo do colchonete em que o réu estava deitado quando de sua abordagem. Disse, ademais, que o dinheiro estava dentro da pochete, a qual estava dentro de uma mochila, com as drogas. Enquanto que o guarda Eduardo disse que o réu estava em pé e que estava com a pochete em sua cintura, enquanto que a mochila estava a cinco metros dele. Que relacionaram a mochila ao réu por conta da quantia encontrada em seu poder. Que havia outras pessoas no local. Assim, as provas dos autos se mostram contraditórias e insuficientes para que se afirme que a droga apreendida seja relacionada a ele ou ao dinheiro. Assim, diante das divergências apresentadas pelos guardas civis, de rigor a absolvição do réu. Por outro lado, ainda que haja drogas apreendidas nos autos, este fato, por si só, não é apto a imputar a conduta de traficância ao réu, diante da falta de credibilidade deste juízo em relação aos depoimentos prestados pelos guardas civis. Destaco que, em que pese haver presunção de veracidade nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, esta não é absoluta, mas sim relativa e deve ser analisada caso a caso. E, havendo dúvidas quanto à versão inverossímil da guarda civil e as declarações do réu, deve incidir o princípio do *in dubio pro reo*, para que não seja decretada uma condenação injusta. Assim, o conjunto probatório é dúbio e insuficiente para o decreto condenatório, razão pela qual há de se aplicar o princípio do *in dubio pro reo*. Deste modo, diante da insuficiência probatória quanto aos fatos narrados na denúncia, a aplicação do *in dubio pro reo* é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão veiculada na presente ação penal para o fim de **ABSOLVER** o réu **HIGO HONORATO**, qualificado nos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

autos, do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. **EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.** Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Considerando-se que o réu afirmou que o dinheiro não era de sua propriedade, determino seu perdimento em favor da União, expedindo-se o necessário. **As partes se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação nos seguintes termos:**

Ministério Público: não deseja apelar

Defesa: não deseja apelar

Réu: não deseja apelar

Por fim, pela MMª Juíza, Dra. Tamara Priscila Tocci, foi deliberado:

1. Declaro o trânsito em julgado para as partes; anote-se no sistema;
2. Com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Nada mais. Eu, (Fernando Felipe Garcia Martins da Costa), assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

MMª. Juíza: assinatura digital

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Ré(u)(s):



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
29ª VARA CRIMINAL

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, Barra Funda, São Paulo - 01133-020 - SP

Certifico e dou fé que, com fulcro no art. 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, os termos retro, assinados eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), foram impressos e assinados fisicamente pelas partes presentes em audiência.

Certifico mais que juntei aos autos físicos tanto os termos supracitados quanto à(s) mídia(s) contendo os arquivos audiovisuais das declarações prestadas em audiência realizada nesta data, bem como efetuei uma cópia da(s) mídia(s) para arquivo "back-up" em cartório.

Certifico por fim que remeti os autos físicos ao cartório, devidamente regularizados. Nada mais. Eu, _____, Fernando Felipe Garcia Martins da Costa, Assistente Judiciário.